

주식 RWA를 통한 외국인 투자자의 한국 주식 접근성 개선

담당자	 Mingyeom Kim  경서 조
상태	완료

서론

1. 외국인 투자자의 한국 주식 투자 접근 구조

1-1. 외국인 투자자의 국내 증권계좌 구조

1-2. 원화 확보와 주식 매수 절차

1-3. 외국인 투자자가 겪는 구조적 불편

2. 한국 주식의 발행·유통·결제와 장부관리 체계

2-1. 주식의 발행과 전자등록

2-2. 전자등록계좌부의 계층적 구조

2-3. 거래소 매매와 증권 결제

2-4. 주요 기관의 역할

3. 현행 전자등록체계와 토큰화의 제도적 제약

3-1. 전자등록계좌부의 법적 효력

3-2. 법적 장부와 토큰 장부의 이중화 문제

3-3. 미국 Transfer Agent 구조와의 차이

3-4. 현행 제도에서 가능한 간접 토큰화

4. 2027 전자증권법 개정 이후의 제도 변화

4-1. 개정 전자증권법의 핵심 내용

4-2. 분산원장의 법적 계좌부 편입

4-3. 발행인계좌관리기관 제도의 도입

4-4. 기존 전자등록체계와 분산원장의 관계

표 1. 현행 제도와 2027년 이후 가능한 구조 비교

4-5. 기존 상장주식에 대한 적용방향

5. 외국인 투자자 관점의 개선된 유통 구조

5-1. 개선 구조의 기본방향

5-2. 해외 금융플랫폼을 통한 접근

5-3. 원화 수급과 결제구조의 개선

5-4. 토큰화 주식의 유통과 거래시간

5-5. 주주권 처리와 자산 이전

6. 결론 및 제도적 과제

6-1. 연구 결론

6-2. 한계와 제도적 제약

6-3. 제도적 과제

서론

한국 자본시장은 외국인 투자자 등록제 폐지와 외국인 통합계좌 규제 완화 등을 통해 해외 투자자의 시장 접근성을 지속적으로 개선해 왔다. 1992년 도입되어 30여 년간 유지된 외국인 투자자 등록제(IRC)는 2023년 12월 14일 폐지되었으며, 이에 따라 외국 법인은 법인식 별기호(LEI), 외국 개인은 여권번호를 이용해 금융감독원 사전등록 없이 국내 증권사에 계좌를 개설할 수 있게 되었다. 그럼에도 불구하고 외국인 투자자는 여전히 국내외 중개기관을 거치는 계좌개설 절차, 원화 환전, 한국 시장의 거래시간, 국내 장부 중심의 자산관리 구조 등 여러 제약을 겪고 있다.

이러한 상황에서 블록체인상 토큰을 실제 한국 주식의 권리와 어떻게 연결할 것인지가 핵심 과제로 제기된다. 현행 전자증권제도에서는 법정 전자등록계좌부의 기록을 통해 주식의 권리가 발생하고 이전되기 때문이다. 이에 2027년 2월 시행 예정인 개정 전자증권법은 분산원장을 법적 증권계좌부로 활용할 수 있는 근거를 마련했다는 점에서 중요한 전환점이 될 수 있다.

본 연구는 외국인 투자자의 한국 주식 투자 과정과 현행 전자등록제도의 구조를 살펴보고, 상장주식 토큰화가 직면한 법적 제약과 개정 전자증권법에 따른 변화 가능성을 분석한다. 이를 바탕으로 외국인 투자자의 접근성을 높일 수 있는 분산원장 기반 유통구조를 제안하고, 향후 검토가 필요한 제도적·기술적 과제를 제시한다.

1. 외국인 투자자의 한국 주식 투자 접근 구조

1-1. 외국인 투자자의 국내 증권계좌 구조

외국인이 한국 주식을 거래하려면 어떤 방식으로든 국내 증권시장과 연결된 계좌를 확보해야 한다. 현재 이용할 수 있는 방식은 크게 본인 명의의 국내 계좌를 개설하는 직접계좌 방식

과 해외 증권사를 통해 투자하는 외국인 통합계좌 방식으로 나뉜다. 두 방식은 계좌의 명의자와 최종투자자의 정보를 관리하는 방식에서 차이가 있다.

직접계좌 방식에서는 투자자가 국내 증권사에 본인 명의의 계좌를 개설한다. 특히 30여 년간 유지되었던 외국인 투자자 등록제(IRC)가 2023년 폐지되면서, 외국인은 사전등록 없이 국내 증권사에서 바로 계좌를 개설할 수 있게 되었다. 다만 신원확인 의무는 유지되므로 실명확인, 고객확인(CDD), 조세정보 확인 및 자금세탁방지 절차를 거쳐야 하며, 거래기관이 달라질 경우 유사한 절차가 반복될 수 있다.

외국인 통합계좌 방식에서는 해외 증권사가 자신의 명의로 국내 증권사에 단일 계좌를 개설하고, 다수 최종투자자의 주문을 취합해 매매와 결제를 수행한다. 이 제도는 2017년 도입되었으나 개설 주체 제한과 최종투자자별 거래내역 관리 부담으로 한동안 활용 사례가 없을 정도로 이용도가 낮았다. 이후 2023년 즉시 보고 의무가 완화되고, 2025년부터 2026년 초까지 개설 주체 제한이 단계적으로 폐지되면서 이용 기반이 실질적으로 확대되고 있다.

통합계좌의 국내 명의자는 해외 증권사이지만 최종투자자 식별 의무는 유지된다. 해외 증권사는 최종투자자별 거래내역을 10년간 기록·관리하고, 정기적으로 국내 증권사에 제출하거나 감독당국의 요구에 따라 관련 정보를 제공해야 한다. 국내 증권사 역시 통합계좌 계좌주의 제재 이력, 소재국 감독당국의 인가 증명서, 불공정거래·자금세탁방지 내부통제 수단 등을 사전 점검하고 이를 주기적으로 재점검할 의무를 진다. 결국 두 방식은 계좌 명의와 정보 관리 구조에는 차이가 있지만, 최종투자자의 신원과 보유내역을 국내 규제당국이 확인할 수 있어야 한다는 공통된 요건을 전제로 한다.

1-2. 원화 확보와 주식 매수 절차

국내 증권시장과 연결된 계좌를 확보하더라도 곧바로 한국 주식을 살 수 있는 것은 아니다. 한국 상장주식의 매매대금은 원화로 결제되기 때문에, 외국인 투자자는 먼저 외화를 원화로 환전한 뒤 주문을 넣어야 한다.

직접계좌 투자자는 외화를 국내 은행이나 증권사로 보내 원화로 바꾸고 주문한다. 통합계좌 방식에서는 해외 증권사가 여러 투자자의 주문과 자금을 모아 환전과 주문 전달을 대신 처리한다. 주문은 국내 증권사를 거쳐 한국거래소에 전달되고, 체결된 주식과 대금은 청산 절차를 거쳐 한국예탁결제원에서 결제된다. 결제는 매매일로부터 2거래일 뒤(T+2)에 완료되며, 이때 취득한 주식은 증권계좌나 통합계좌에 기록된다.

1-3. 외국인 투자자가 겪는 구조적 불편

앞서 살펴본 제도 개선으로 외국인의 계좌개설 절차는 이전보다 간소화되었다. 그러나 실제 투자 과정에서는 계좌개설 이후에도 환전, 주문, 결제, 자산관리 단계에서 여러 불편이 이어진다.

첫째, 모든 해외 증권사가 한국 시장과 연결되어 있는 것은 아니므로, 투자자가 이용하는 증권사에 따라 한국 주식에 대한 접근 가능 여부가 달라진다. 연결되지 않은 경우 투자자는 국

내 증권사에 별도로 계좌를 개설해야 하며, 계좌를 새로 개설할 때마다 실명확인과 고객확인 절차를 다시 거쳐야 한다.

둘째, 원화 결제는 국내 금융 인프라를 전제로 설계되어 있어, 외국인 투자자는 별도의 환전 절차 없이는 거래에 참여할 수 없다. 이는 원화가 국내 결제망 밖에서 직접 유통되지 않는 구조에서 비롯된 제약으로, 해외에서 환전 가능한 시간대를 맞춰야 하는 부담과 더불어 매매 체결일과 결제일 사이의 환율 변동 위험까지 투자자가 떠안게 되는 원인이 된다.

셋째, 거래시간과 결제주기는 한국 시장의 운영 일정을 기준으로 고정되어 있어, 시차가 큰 지역의 투자자는 이 일정에 맞춰야 하는 부담을 진다.

넷째, 취득한 주식은 국내 증권계좌나 통합계좌를 통해 관리된다. 따라서 국내 금융 구조 밖의 해외 금융플랫폼이나 디지털 지갑으로 보유 주식을 직접 옮기기 어렵다.

2. 한국 주식의 발행·유통·결제와 장부관리 체계

2-1. 주식의 발행과 전자등록

2019년 9월 16일 전자증권법 시행으로 전자등록 대상 주식의 전자등록이 의무화되면서, 해당 주식은 실물 주권 대신 전자등록계좌부에 권리와 보유내역을 기록하는 방식으로 관리된다. 전자등록은 주식 등에 관한 권리의 발생·변경·소멸에 관한 정보를 전자적으로 기록하는 것을 의미하며, 단순히 보유내역을 기록하는 절차가 아니라 주식에 관한 권리관계에 법적 효력을 부여하고 관리하기 위한 제도이다.

전자증권법상 전자등록계좌부는 고객계좌부와 계좌관리기관등 자기계좌부로 구성된다. 고객계좌부는 증권사 등 계좌관리기관이 작성하며, 투자자별 주식 보유내역을 기록한다. 반면 계좌관리기관등 자기계좌부는 전자등록기관이 작성하며, 계좌관리기관 등이 자기 명의로 보유하는 주식을 기록한다. 따라서 투자자가 보유한 주식은 해당 투자자가 계좌를 보유한 계좌관리기관의 고객계좌부를 통해 관리된다.

이와 별도로 전자등록기관은 발행인관리계좌부와 고객관리계좌부를 작성·관리한다. 발행인관리계좌부에는 발행인이 전자등록을 위해 개설한 발행인관리계좌와 관련된 발행 내용을 관리하고, 고객관리계좌부에는 계좌관리기관별 고객계좌부에 전자등록된 주식등의 총수량을 관리한다. 이 장부들은 전자등록계좌부 자체를 구성하지는 않지만, 발행량과 계좌관리기관별 고객 보유량을 관리하여 전자등록계좌부의 총량을 확인하는 기능을 한다.

주식이 새로 발행되거나 유상증자·무상증자·주식분할 등으로 주식 수량이 변동하는 경우에는 정해진 절차에 따라 관련 내용이 각 장부에 반영된다. 발행 관련 내용은 발행인관리계좌부에 기록되고, 계좌관리기관별 고객 보유량은 고객관리계좌부에 반영되며, 최종적으로 투자자의 개별 보유내역은 계좌관리기관의 고객계좌부에 기록된다. 이에 따라 발행인 단위의 총 발행량, 계좌관리기관 단위의 고객 보유량, 투자자 단위의 개별 보유량이 서로 연결되어 관리된다.

결과적으로 한국의 전자증권제도는 발행인, 전자등록기관, 계좌관리기관이 각각의 역할에 따라 장부를 관리하고 이를 상호 연결하는 구조로 운영된다.

2-2. 전자등록계좌부의 계층적 구조

앞서 살펴본 장부는 실제로 계층적으로 연결되어 운영된다. 예를 들어 증권사 A의 고객들이 삼성전자 주식 100만 주를 보유하고 있다면, 한국예탁결제원의 고객관리계좌부에는 증권사 A가 고객을 위해 보유하는 총수량 100만 주가 기록된다. 반면 증권사 A의 고객계좌부에는 해당 100만 주가 개별 고객에게 어떻게 배분되어 있는지가 기록된다. 즉, 한국예탁결제원은 계좌관리기관별 고객 보유량을 관리하고, 최종투자자 단위의 구체적인 보유내역은 각 계좌 관리기관의 고객계좌부에서 관리된다.

외국인 통합계좌를 이용하는 경우에는 이 구조에 해외 금융투자업자의 내부 장부가 추가된다. 해외 금융투자업자가 자신의 명의로 국내 증권사에 통합계좌를 개설하면, 국내 장부에서는 통합계좌 명의자인 해외 금융투자업자의 보유분이 관리되고, 해당 보유분이 최종투자자별로 어떻게 배분되는지는 해외 금융투자업자의 내부 기록을 통해 관리된다. 이처럼 통합계좌를 이용하는 경우에는 국내 계좌관리기관의 장부와 해외 금융투자업자의 내부 장부가 연결되어 최종투자자의 보유내역이 관리된다. 금융위원회 등 관계기관은 외국인 통합계좌의 계좌 개설, 주주권리 처리, 과세 및 보고 등에 관한 절차를 가이드라인으로 마련하였다.

2-3. 거래소 매매와 증권 결제

투자자가 증권사에 주식 매매를 주문하면 증권사는 이를 한국거래소에 전달하고, 거래소에서 매수·매도 주문이 체결되면 거래가 성립한다. 이후 체결된 거래에 대한 청산과 결제 절차가 진행된다. 청산은 거래에 따른 증권과 대금의 결제의무를 확정하는 과정으로, 한국거래소는 여러 거래를 종합하여 회원사별로 주고받을 증권과 대금을 차감하고 최종 결제수량과 금액을 산출한다. 이렇게 산출된 최종 결제의무를 실제로 이행하는 과정이 결제이다. 한국거래소의 주식시장 매매거래는 현재 T+2 결제 방식으로 운영된다.

결제일에는 매도자 측에서 증권이 이전되고 매수자 측에서 대금이 이전된다. 증권 결제는 한국예탁결제원을 중심으로 이루어지며, 결제 결과에 따라 각 계좌관리기관의 관련 계좌에 증권 보유내역이 반영된다. 대금 역시 결제시스템을 통해 매수자 측에서 매도자 측으로 이전된다. 이처럼 증권의 인도와 대금의 지급을 연계하여 이행하는 방식을 DVP(Delivery versus Payment)라고 하며, 증권을 넘겼지만 대금을 받지 못하거나 대금을 지급했지만 증권을 받지 못하는 결제 위험을 줄이는 역할을 한다.

이 과정에서 전자등록주식의 권리이전은 단순히 거래소에서 매매가 체결되었다는 사실만으로 완성되는 것이 아니라, 전자등록계좌부에 계좌간 대체가 전자등록되어야 한다. 전자증권법 제30조는 전자등록주식등의 양도를 위해 계좌간 대체의 전자등록을 신청하도록 하고, 전자등록기관 또는 계좌관리기관이 이를 전자등록계좌부에 기록하도록 규정하고 있다.

따라서 주식거래는 거래소에서의 매매체결, 청산을 통한 최종 결제의무 확정, 결제 및 전자등록계좌부의 계좌간 대체라는 서로 구분되는 단계로 이루어진다. 거래소는 매매체결과 청산을 담당하고, 한국예탁결제원 등 결제기관과 계좌관리기관은 확정된 결제의무에 따라 증권과 대금의 이전을 처리한다. 결제가 완료되면 그 결과에 따라 각 계좌관리기관의 고객계좌부에 투자자의 증권 보유내역이 반영된다.

2-4. 주요 기관의 역할

앞서 살펴본 주식의 발행, 장부관리, 매매 및 결제는 여러 기관이 각자의 역할에 따라 분담하여 수행한다. 주요 기관의 역할은 다음과 같다.

발행회사는 주식을 발행하고 배당, 증자, 주식분할, 합병 등 주주권과 주식의 수량에 영향을 미치는 주요 기업행위를 결정한다. 발행 이후 주주명부의 작성·관리와 명의개서 등의 업무는 일반적으로 명의개서대리인에게 위탁한다.

한국거래소는 투자자의 매수·매도 주문이 체결되는 주식시장을 운영하고, 체결된 거래를 청산하여 회원사별 최종 결제수량과 결제금액을 확정한다.

한국예탁결제원은 전자등록기관으로서 계좌관리기관등 자기계좌부를 작성하고, 발행인관리계좌부와 고객관리계좌부를 통해 발행량과 계좌관리기관별 고객 보유량을 관리한다. 또한 증권결제 업무를 수행하여 확정된 결제의무에 따라 증권과 대금의 이전이 연계되도록 한다.

국내 증권사는 계좌관리기관으로서 투자자의 계좌를 관리하고, 고객계좌부에 투자자별 주식 보유내역을 기록한다. 또한 투자자의 매매주문을 거래소에 전달하고, 체결된 거래의 결제와 관련된 업무를 수행한다.

해외 금융투자업자는 외국인 투자자의 국내 주식 투자에서 통합계좌를 이용하는 경우 자신의 명의로 국내 증권사에 계좌를 개설하고, 최종투자자의 거래내역과 보유내역을 내부적으로 관리한다. 국내 장부에서는 통합계좌 명의자인 해외 금융투자업자의 보유분이 관리되고, 최종투자자별 내역은 해외 금융투자업자의 내부 장부에서 관리된다.

이처럼 한국 주식시장은 발행회사, 한국거래소, 한국예탁결제원, 국내 계좌관리기관 및 해외 금융투자업자 등이 각자의 역할을 분담하는 구조로 운영된다. 발행회사는 주식의 발행과 기업행위를 담당하고, 한국거래소는 매매체결과 청산을, 한국예탁결제원과 계좌관리기관은 전자등록과 결제를, 해외 금융투자업자는 통합계좌를 이용하는 최종투자자의 거래 및 보유내역 관리를 담당한다.

3. 현행 전자등록체계와 토큰화의 제도적 제약

3-1. 전자등록계좌부의 법적 효력

전자등록계좌부의 기록은 전자등록주식의 권리관계에 법적 효력을 갖는다. 전자증권법 제 35조 제1항은 전자등록계좌부에 기록된 자를 해당 주식의 권리자로 추정하도록 하고 있으며, 같은 조 제2항은 전자등록주식의 양도에 계좌간 대체의 전자등록이 이루어져야 효력이 발생하도록 규정한다. 즉, 전자등록계좌부의 기록은 권리관계를 판단하는 근거가 되며, 계좌간 대체의 전자등록은 주식의 권리이전을 성립시키는 요건이다.

이러한 효력은 주주명부의 기능과 구별된다. 상법 제337조에 따른 주주명부 기재는 회사에 대한 대항요건으로서 배당이나 의결권 등 주주권을 행사할 주주를 확정하는 기능을 한다. 반면 전자등록계좌부는 전자등록주식의 권리이전과 권리관계를 관리하는 장부이다. 따라서 전자등록계좌부와 주주명부는 서로 다른 법적 기능을 수행하며, 주주명부는 기준일 등 일정한 절차에 따라 전자등록계좌부의 소유자명세를 기초로 작성된다.

이러한 구조에서는 블록체인상 토큰의 이전만으로 주식의 권리가 이전되지 않는다. 예를 들어 투자자 A가 삼성전자 주식과 연계된 토큰을 투자자 B에게 이전하더라도, 전자등록계좌부상 A가 해당 주식의 권리자로 기록되어 있다면 주식에 관한 권리는 여전히 A에게 있다. B가 보유한 토큰의 이전은 전자증권법상 주식의 권리이전으로 인정되지 않는다. 즉, 블록체인 장부의 기록이 기술적으로 정확하더라도, 해당 장부가 법률상 전자등록계좌부로 인정되지 않는 한 그 기록만으로 주식의 권리관계를 변경할 수 없다.

3-2. 법적 장부와 토큰 장부의 이중화 문제

현행 제도에서 별도의 블록체인 장부는 전자증권법상 전자등록계좌부에 해당하지 않는다. 따라서 상장주식과 연계된 토큰을 별도의 블록체인에서 발행하면 하나의 주식과 관련하여 두 개의 장부가 존재하게 된다. 하나는 실제 주식의 권리관계를 기록하는 전자등록계좌부이고, 다른 하나는 주식과 연계된 토큰의 보유내역을 기록하는 블록체인 장부이다.

이 경우 가장 먼저 발생하는 문제는 토큰 보유자의 법적 지위이다. 토큰의 이전은 전자등록계좌부에 반영되지 않으므로, 토큰 보유자가 취득하는 것은 주식 자체에 대한 권리가 아니라 토큰 발행자와의 계약에 따른 권리이다. 다시 말해 토큰 보유자는 계약에 따라 주식의 경제적 가치에 연동된 이익을 받을 수 있지만, 해당 주식의 주주로서 회사에 직접 주주권을 행사할 수는 없다.

또한 두 장부의 수량을 일치시키는 문제도 발생한다. 토큰이 실제 주식의 경제적 가치와 연계되기 위해서는 발행된 토큰 수량과 실제로 보유·수탁된 주식 수량 사이의 정합성이 유지되어야 한다. 그러나 블록체인 장부와 전자등록계좌부는 별개의 시스템이므로 두 장부의 수량이 자동으로 일치하는 것은 아니다. 따라서 실제 주식의 보유수량과 블록체인상 토큰 발행량을 지속적으로 확인해야 하며, 이러한 관리가 제대로 이루어지지 않으면 실제 보유 주식보다 많은 토큰이 발행되는 초과발행 위험이 발생할 수 있다.

결국 이중화 문제의 핵심은 단순히 두 개의 장부가 존재한다는 데 있지 않다. 법적 효력이 있는 전자등록계좌부와 토큰의 보유내역을 기록하는 블록체인 장부가 서로 분리되어 있으면서도, 두 장부를 법적으로 연결하는 제도적 장치가 없다는 점이 핵심이다. 그 결과 두 장부의 정

합성은 제도적으로 보장되지 않고 운영을 통해 관리해야 하며, 두 장부의 기록이 일치하지 않는 경우 법적 기준이 되는 것은 전자등록계좌부이다.

3-3. 미국 Transfer Agent 구조와의 차이

주식 장부의 관리 주체가 법률상 어떻게 지정되어 있는지에 따라 토큰화의 경로는 달라진다. 이 차이를 보여주는 대비가 미국의 Transfer Agent 구조다.

미국의 Transfer Agent는 발행회사를 대신하여 주식 소유권의 변경을 기록하고 주주명부를 유지하며, 주권의 발행·말소와 배당 지급 등의 사무를 수행하는 기관이다. 등록증권에 관한 Transfer Agent 업무를 수행하려면 증권거래위원회(SEC)에 등록해야 하며, 등록된 Transfer Agent가 관리하는 주주기록이 발행회사의 공식 장부로 인정된다. 미국에서는 특정 요건을 충족한 민간 Transfer Agent가 공식 주주기록을 관리할 수 있으며, 그 기술적 기반으로 블록체인을 활용하는 것도 가능하다.

실제로 2023년 이후 미국에서는 블록체인 기반 기록관리 시스템을 운영하는 Transfer Agent가 다수 등록되어 활동하고 있다. 다만 그 운영 방식은 기관마다 다르다. 일부는 온체인 기록 자체를 공식 주주기록으로 인정해 토큰의 이전이 곧 주주기록의 변경으로 성립하도록 설계하고, 다른 일부는 기존의 장부기재 기록을 공식 기록으로 유지하면서 블록체인 기록을 매일 대사·반영하는 방식을 택한다. SEC는 블록체인 기술 자체를 금지하지 않으면서도, 기록의 정확성·보안성·제출가능성 등 기존 규정상 요건 충족을 전제로 구체적인 기술 구현 방식은 Transfer Agent의 재량에 맡기고 있다.

반면 한국의 상장주식은 전자증권법에 따라 전자등록기관과 계좌관리기관이 관리하는 전자등록계좌부를 통해 권리관계가 관리된다. 따라서 개별 발행회사나 민간 사업자가 별도의 블록체인 장부를 공식 장부로 채택하는 미국식 Transfer Agent 구조를 현재의 한국 제도에 그대로 적용하기는 어렵다. 한국에도 명의개서대리인이 존재하지만, 주주명부 작성과 권리행사 관련 사무를 수행할 뿐 독립적인 별도 장부에서 관리하는 미국식 Transfer Agent와 동일한 역할을 수행하는 것은 아니다.

3-4. 현행 제도에서 가능한 간접 토큰화

앞선 내용을 종합하면, 현행 전자증권제도에서는 블록체인 토큰 자체에 상장주식의 권리에 전 효력을 부여하는 직접적인 토큰화가 어렵다. 별도의 블록체인 장부가 전자등록계좌부로 인정되지 않는 이상, 토큰의 이전만으로 상장주식의 권리를 이전할 수 없기 때문이다.

이에 따라 현행 제도에서는 실제 주식을 별도의 수탁기관이 보유하고, 그 주식의 경제적 가치와 연계된 토큰을 발행하는 간접적인 토큰화 구조를 생각할 수 있다. 실제 주식은 전자등록계좌부상 수탁기관 명의로 보유하고, 블록체인에서는 해당 주식의 경제적 가치에 연계된 토큰을 발행하여 유통하는 방식이다. 이 경우 토큰의 이전은 전자등록계좌부에 직접 반영되지 않으며, 토큰 보유자가 취득하는 권리는 주식 자체가 아니라 토큰 발행자와의 계약에 따른 권리가 된다.

따라서 이 구조에서는 법적 소유와 경제적 이익이 분리된다. 전자등록계좌부에 기록된 수탁 기관이 주식에 대한 법적 권리를 보유하고, 토큰 보유자는 계약에 따라 배당상당액, 매각대금 또는 상환금 등 주식의 경제적 성과에 연동된 이익을 받는다. 즉, 주식의 법적 권리관계는 기존 전자증권제도 안에서 유지하면서 주식의 경제적 가치를 별도의 토큰 형태로 유통하는 구조이다.

다만 이러한 간접 토큰화에도 한계가 있다. 실제 수탁 주식과 토큰 발행량의 정합성을 지속적으로 관리해야 하며, 토큰 보유자의 권리는 발행자와 수탁기관의 계약 및 이행능력에 의존한다. 또한 토큰 보유자가 주식의 의결권 등 주주권을 직접 행사하기 어렵고, 배당·증자 등 주주에게 발생하는 권리도 계약을 통해 간접적으로 처리해야 한다.

결국 현행 제도에서의 간접 토큰화는 주식의 법적 권리를 블록체인으로 이전하는 방식이 아니라, 기존 전자증권제도에서 주식의 법적 권리는 유지하면서 그 경제적 가치를 별도의 토큰으로 유통하는 방식으로 이해할 수 있다.

4. 2027 전자증권법 개정 이후의 제도 변화

4-1. 개정 전자증권법의 핵심 내용

2026년 2월 3일 공포된 개정 전자증권법은 2027년 2월 4일부터 시행될 예정이다. 개정법은 분산원장을 전자증권제도에 도입하고, 일정한 요건을 충족하는 분산원장등을 이용하여 전자등록계좌부를 작성·관리할 수 있도록 한다. 토큰증권은 별도의 새로운 자산 유형이 아니라, 증권의 발행·유통 및 권리정보를 분산원장에 기록·관리하는 방식이다. 토큰증권의 내용이 주식이라면 자본시장법상 지분증권이고, 채권이라면 채무증권에 해당한다. 기존 금융투자업, 공시, 유통 및 투자자 보호 규제도 계속 적용된다.

4-2. 분산원장의 법적 계좌부 편입

개정법 제23조의2 제1항은 전자등록기관 및 계좌관리기관이 주식등의 전자등록 및 관리에 분산원장등을 이용할 수 있도록 규정하고 있다. 다만 모든 증권이나 모든 분산원장의 이용을 허용하는 것은 아니다. 같은 조 제2항은 분산원장등의 기술적 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 주식등에 한정하고, 안정적인 전자등록 및 관리를 위해 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 분산원장등을 이용하도록 하는 등 일정한 기준을 요구한다. 또한 분산원장등의 특성에 맞는 전자등록 정보의 기재·관리 방법을 준수하도록 규정하고 있다.

개정 이전에는 별도의 블록체인 기록이 전자증권법상 전자등록계좌부로 인정되지 않았기 때문에, 블록체인상 토큰의 이전만으로는 전자등록주식의 권리이전 효력을 발생시킬 수 없었다. 개정 전자증권법은 이러한 구조에 분산원장을 전자등록계좌부의 기술적 기반으로 사용할 수 있는 법적 근거를 마련하였다.

이는 토큰 이전과 실제 증권 권리이전 사이의 법적 단절을 해소할 수 있다는 의미다. 현행 제도에서는 블록체인상 토큰의 이전과 전자등록계좌부상의 권리이전이 별개의 기록으로 존재하지만, 개정법에 따라 적법하게 분산원장등을 이용하는 전자등록계좌부가 구축되면 분산원장에 기록된 이전 자체가 법정 계좌부의 기록으로 기능할 수 있다. 따라서 투자자 A의 토큰이 감소하고 투자자 B의 토큰이 증가한 기록이 법정 계좌부의 기록으로 인정된다면, 별도의 증권사 내부장부 이전 없이도 법적으로 유효한 권리이전을 설계할 수 있다.

다만 개정법이 블록체인 자체에 법적 효력을 부여한 것은 아니다. 분산원장을 이용하는 계좌관리기관은 이용 예정일 4주 전에 전자등록기관에 통지해야 하며, 분산원장 기반 고객계좌부에 대해서도 전자등록기관의 열람·출력·복사가 가능하도록 해야 한다. 또한 전자등록기관은 분산원장등록주식등을 기존 전자등록주식등으로 전환하거나 그 반대로 전환할 수 있는 절차를 갖는다. 이는 분산원장을 활용하면서도 전자등록기관의 총량관리와 전자등록시스템 전체의 안정성을 유지하기 위한 장치다.

따라서 개정 이후에도 아무 퍼블릭 블록체인이나 자동으로 법정 계좌부가 되는 것은 아니다. 분산원장은 법령과 하위규정이 정하는 대상 증권, 안정성 및 운영 요건 등을 충족해야 하며, 전자등록기관의 총량관리와 연계될 수 있는 구조를 갖추어야 한다. 결국 개정법의 핵심은 블록체인이라는 기술 자체를 법정 장부로 인정하는 것이 아니라, 법정 요건을 충족한 분산원장을 전자등록계좌부의 작성·관리 수단으로 편입할 수 있도록 한 것이다.

4-3. 발행인계좌관리기관 제도의 도입

발행인계좌관리기관이 되려는 자는 제19조의2에 따라 금융위원회에 등록해야 한다. 등록 대상은 「상법」 상 주식회사여야 하며, 대통령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본, 권리자 보호와 계좌관리 업무 수행에 필요한 인력·전산설비 등 물적 설비를 갖추어야 한다. 또한 자신이 발행하는 주식등의 전자등록에 이용하려는 분산원장등이 전자등록에 적합해야 하고, 임원의 적격성, 대주주의 출자능력·재무건전성·사회적 신용, 이해상충방지체계 등 법령이 정한 요건을 충족해야 한다.

개정법은 일정한 요건을 갖춘 발행인이 자신이 발행한 증권의 분산원장 기반 계좌관리 업무에 참여할 수 있는 제도적 통로를 마련한다. 여기서 발행인계좌관리기관은 2장에서 살펴본 발행인관리계좌부와는 별개의 개념으로, 일정한 요건을 갖춘 발행인이 계좌관리기관으로 등록하여 자신이 발행한 증권의 계좌관리 업무를 수행하는 것을 의미한다. 기존 전자증권제도에서는 계좌관리기관이 법에서 정한 금융기관 등을 중심으로 구성되었으나, 개정법은 제19조 제6호의2를 신설하여 발행인계좌관리기관을 계좌관리기관의 유형으로 추가하였다.

이러한 등록요건은 발행회사가 단순히 스마트계약을 배포하거나 자체 블록체인을 구축하는 것만으로 공식적인 증권계좌부 운영자가 될 수 없도록 한다. 발행인계좌관리기관은 금융위원회 등록을 거쳐야 하고, 등록 이후에도 법정 등록요건을 유지해야 하며, 이를 충족하지 못하거나 일정한 사유가 발생하면 금융위원회가 등록을 직권으로 취소할 수 있다.

발행인계좌관리기관은 특히 분산원장 기반 계좌관리와 연결된다. 개정법 제23조의2 제1항은 전자등록기관 및 계좌관리기관이 분산원장등을 이용할 수 있도록 하면서, 발행인계좌관리기관은 분산원장등만을 이용하도록 규정한다. 즉 발행인계좌관리기관 제도는 단순히 발행회사에게 기존 계좌관리기관과 동일한 권한을 추가하는 데 그치지 않고, 적격 발행인이 분산원장을 기반으로 자신이 발행한 증권의 전자등록 및 관리 업무를 수행할 수 있도록 설계된 제도이다. 또한 인력, 전산설비, 재무요건, 이해상충 방지, 정보보호 및 투자자 보호 등 법령이 정한 요건을 충족하고 감독체계에 편입되어야 한다. 따라서 발행인 중심의 계좌관리 구조가 확대되더라도 기존 전자등록제도의 총량관리와 안정성 확보 체계는 유지된다.

4-4. 기존 전자등록체계와 분산원장의 관계

개정법은 한국예탁결제원을 제거하고 기존 전자증권제도를 전면적으로 블록체인으로 대체하려는 구조가 아니다. 기존 전자증권제도의 법적 체계와 전자등록기관의 역할을 유지하면서, 일정한 요건을 충족하는 경우 분산원장을 전자등록 및 계좌관리의 수단으로 사용할 수 있도록 제도를 확장한 것이다.

기존 전자등록체계의 발행총량 관리와 권리자 보호 기능은 유지된다. 동시에 증권의 세부 권리정보를 기록하는 계좌부에 분산원장을 사용할 수 있도록 하여, 기존의 중앙화된 장부관리 방식과 분산원장 기반 장부관리 방식이 제도 안에서 병존할 수 있게 된다. 따라서 2027년 이후에도 모든 증권이 분산원장으로 관리되는 것이 아니라, 증권의 종류와 계좌관리기관의 요건 등에 따라 기존 전자등록계좌부 또는 분산원장 기반 계좌부를 선택적으로 이용하는 구조가 가능해진다.

따라서 개정 이후의 핵심적인 변화는 중앙 전자장부와 분산원장 중 어느 하나를 폐기하는 것이 아니라, 기존 법정 장부체계 안에 분산원장이라는 새로운 장부 기술을 편입하는 것이다. 토큰증권의 법적 효력 역시 블록체인이라는 기술 자체에서 발생하는 것이 아니라, 법률이 정한 요건을 갖춘 분산원장이 전자등록계좌부로 기능할 수 있게 된 데서 발생한다.

표 1. 현행 제도와 2027년 이후 가능한 구조 비교

비교 항목	현행 전자증권제도	2027년 이후 가능한 구조
법적 계좌부	전자등록기관과 계좌관리기관의 장부	기존 전자등록계좌부와 분산원장등을 이용한 전자등록계좌부
블록체인 기록의 효력	자체적으로 주식 권리이전 효력이 없음	분산원장등을 이용한 전자등록계좌부로 활용 가능
토큰의 법적 성격	실제 주식과 분리된 계약상 권리 중심	실제 증권 권리와 직접 연결 가능
계좌관리 주체	전자등록기관과 증권사 중심	적격 발행인 등의 참여범위 확대 가능
권리이전 방식	증권계좌 간 대체 등록	적격 분산원장상의 기록 이전으로 설계 가능

비교 항목	현행 전자증권제도	2027년 이후 가능한 구조
증권 총량관리	중앙 전자등록체계가 관리	중앙 총량관리와 분산원장 기록을 연계

4-5. 기존 상장주식에 대한 적용방향

금융위원회는 2027년 시행을 준비하기 위해 기술·인프라, 발행, 유통 및 결제 분야의 협의체를 운영하고 있다. 온체인 결제를 포함한 증권결제 구조도 세부 검토 대상이다. 개정법은 주식을 포함한 증권을 분산원장 기반으로 전자등록하고 관리할 수 있는 법적 기반을 마련한다. 그러나 이는 2027년 2월부터 기존 한국거래소 상장주식이 곧바로 퍼블릭 블록체인에서 자유롭게 발행·이전·거래될 수 있다는 의미는 아니다. 개정법은 분산원장을 전자증권제도에 편입할 수 있는 법적 경로를 마련한 것이며, 실제 적용을 위해서는 기존 증권시장과 결제·계좌 관리 인프라를 분산원장과 연결하는 구체적인 구조가 함께 마련되어야 한다.

기존 상장주식은 한국거래소의 주문체결과 청산, 한국예탁결제원의 전자등록, 증권사의 고객계좌부, 원화 결제망 등 여러 제도와 인프라가 결합된 구조에서 관리된다. 따라서 이를 분산원장과 연계하려면 다음 구조가 함께 마련되어야 한다.

- 거래소 체결기록과 분산원장 기록의 연결
- 증권계좌와 블록체인 지갑의 연결
- 증권과 원화의 결제완결성
- 키 분실·해킹·착오이체 시 권리복구
- 외국인 보유한도와 최종투자자 확인
- 배당·의결권·주식분할 등 기업행위 처리
- 복수 장부나 복수 체인 사이의 이중발행 방지

특히 기존 상장주식은 단순한 디지털 자산과 달리 한국거래소의 거래체계, 전자등록계좌부, 외국인 투자자 관리, 기업의 주주권 행사 및 원화 결제망과 연결되어 있기 때문에, 분산원장상의 기록만으로 전체 거래 구조가 완결되지는 않는다. 분산원장이 법정 계좌부로 활용되더라도 기존 시장 인프라와의 관계를 어떻게 설정할 것인지, 분산원장상의 권리자와 기존 제도에서 관리되는 투자자 정보 및 결제정보를 어떻게 연결할 것인지가 별도의 과제로 남는다.

따라서 개정법은 상장주식 토큰화를 자동으로 완성하는 법이라기보다, 기존 전자증권제도에서는 인정되지 않았던 분산원장등을 이용한 전자등록계좌부를 제도 안에 편입할 수 있는 법적 기반으로 이해하는 것이 적절하다. 실제 상장주식에 적용하기 위해서는 개정법의 법적 기반 위에서 거래·계좌관리·결제·투자자 확인·기업행위 등 기존 인프라와 분산원장을 연결하는 구체적인 운영체계가 추가로 마련되어야 한다.

5. 외국인 투자자 관점의 개선된 유통 구조

5-1. 개선 구조의 기본방향

개정 전자증권법은 일정한 요건을 충족하는 분산원장을 전자등록 및 계좌관리의 수단으로 사용할 수 있는 법적 기반을 마련한다. 이에 따라 향후 토큰화 주식의 적법한 분산원장 기반 계좌부에서 관리될 경우, 기존 전자등록계좌부와 별도의 블록체인 장부를 운영하는 방식에서 벗어나 분산원장상의 기록 자체를 증권의 권리관계와 연결하는 구조를 설계할 수 있다.

현행 구조에서는 외국인 투자자가 국내 증권계좌 또는 외국인 통합계좌를 통해 국내 금융기관과 연결되고, 계좌개설, 신원확인, 환전, 주문, 결제 및 보유내역 관리가 여러 기관의 시스템을 거쳐 이루어진다. 반면 분산원장 기반 계좌부를 활용하면 해외 금융플랫폼을 투자자의 국내 주식 투자에 대한 접점으로 활용하고, 투자자의 보유내역을 적격 분산원장에 기록하는 새로운 유통구조를 검토할 수 있다.

여기서 해외 금융플랫폼은 해외 증권사 등 외국인 투자자에게 금융서비스와 투자 기능을 제공하는 해외 사업자를 포괄하는 개념으로 사용한다. 실제 제도화 과정에서는 해당 플랫폼이 해외 금융투자업자인지, 단순 기술·서비스 제공자인지에 따라 적용되는 인가 및 규제요건이 달라질 수 있다. 따라서 본 연구에서는 개별 사업자의 법적 지위를 특정하지 않는 경우에는 '해외 금융플랫폼'이라는 용어를 사용하고, 통합계좌의 명의자 등 특정 금융기관의 법적 지위가 중요한 경우에만 '해외 금융투자업자' 또는 '해외 증권사'라는 표현을 사용한다.

본 연구에서 제안하는 구조는 개정법 시행 이후 법적으로 인정되는 분산원장 기반 계좌부를 중심으로 국내 금융기관과 해외 금융플랫폼을 연결하는 것을 기본방향으로 한다. 해외 금융플랫폼은 투자자의 접근과 주문을 담당하고, 국내 적격 계좌관리기관 및 관련 금융기관은 증권의 전자등록, 투자자 확인, 결제 및 기업행위 처리 등 국내 규제상 필요한 기능을 담당한다. 이하에서는 이러한 구조를 바탕으로 해외 금융플랫폼을 통한 시장 접근, 원화 수급과 결제, 거래시간과 유통성 측면에서 외국인 투자자의 투자 과정이 어떻게 개선될 수 있는지를 살펴본다.

5-2. 해외 금융플랫폼을 통한 접근

해외 금융플랫폼과 분산원장 기반 계좌부의 연계가 제도적으로 허용된다는 전제하에, 외국인 투자자는 국내 증권사에 직접 계좌를 개설하는 대신 기존에 이용하던 해외 증권사나 금융플랫폼을 통해 한국의 토큰화 주식에 접근할 수 있다.

이 구조에서 해외 금융플랫폼은 투자자의 신원, 거주국, 세금정보 및 투자 가능 여부를 확인하고 주문을 접수하는 역할을 수행한다. 국내 적격 계좌관리기관은 관련 규제에 따라 필요한 투자자 정보를 확인하고, 거래 결과에 따른 증권의 권리관계를 분산원장 기반 계좌부에 기록한다. 투자자는 해외 플랫폼의 계정이나 허용된 디지털 지갑을 통해 자신의 보유내역을 확인하고 거래를 요청할 수 있다. 이러한 구조의 핵심은 해외 플랫폼이 국내의 법정 계좌관리 기

능을 대체하는 것이 아니라, 국내 전자증권제도와 연결되는 해외 투자자의 접점으로 기능한다는 점이다. 법적 권리관계는 적격 분산원장 기반 계좌부를 통해 관리하고, 해외 플랫폼은 투자자 확인, 주문 및 보유내역 확인 등의 서비스를 제공하는 방식이다.

이를 통해 외국인 투자자는 국내 증권사 시스템에 직접 접근하지 않고도 익숙한 해외 금융플랫폼을 통해 한국 주식에 접근할 수 있다. 또한 투자자 정보와 보유내역이 적법한 범위에서 기관 간 연계된다면, 해외 금융기관과 국내 금융기관이 동일한 정보를 각각 별도로 관리하고 대사하는 부담도 줄일 수 있다. 다만 이러한 구조가 기존의 투자자 확인 및 금융규제를 제거하는 것은 아니다. 해외 플랫폼과 국내 계좌관리기관 사이의 책임 분담, 투자자 정보의 전달 및 보관 방식, 허용되는 계정과 지갑의 범위 등은 별도의 제도적 요건을 충족해야 한다.

5-3. 원화 수급과 결제구조의 개선

토큰화 주식의 유통구조가 마련되더라도 기초자산이 한국 주식인 이상 국내 금융시장 및 결제체계와의 연결은 필요하다. 주식의 발행과 기업행위, 국내 시장에서의 거래 및 기존 결제 업무는 원화 금융시스템과 국내 금융 인프라를 기반으로 이루어지기 때문이다. 다만 외국인 투자자가 거래할 때마다 직접 외화를 국내로 송금하고 원화를 확보하는 방식은 해외 금융플랫폼과 국내 금융기관의 연계를 통해 간소화할 수 있다. 해외 금융플랫폼이 투자자로부터 외화를 수취하고, 국내 금융기관이나 유동성 공급기관이 필요한 원화 환전과 결제를 처리하는 방식이다. 투자자는 현지 통화로 자금을 준비하고, 실제 원화 결제와 국내 금융기관 간 자금 이동은 참여기관이 담당할 수 있다.

이 경우 토큰화가 직접적으로 환전 절차를 없애는 것은 아니다. 환전과 원화 결제라는 기능 자체는 여전히 필요하지만, 이를 투자자가 직접 수행하는 대신 금융기관 간 연계 구조를 통해 처리함으로써 투자자의 절차적 부담을 줄이는 것이다. 장기적으로 원화 예금토큰 등 적법한 온체인 결제수단이 제도화되고 관련 인프라가 구축된다면, 증권과 결제자산을 분산원장 상에서 동시에 이전하는 동시결제 구조도 검토할 수 있다. 이 경우 증권의 이전과 대금의 지급을 별도의 시스템에서 순차적으로 처리하는 방식에서 벗어나 하나의 거래 흐름으로 연결할 가능성이 있다. 다만 온체인 결제수단의 실제 이용 가능 여부와 결제완결성은 전자증권법만으로 결정되는 사항이 아니다. 따라서 본 연구에서는 이를 현재 가능한 구조로 단정하기보다, 향후 결제 인프라가 마련될 경우 구현할 수 있는 확장 방향으로 본다.

5-4. 토큰화 주식의 유통과 거래시간

적격 분산원장 기반 계좌부에서 주식의 권리관계가 관리되고 관련 규제가 허용한다면, 토큰화 주식은 기존 국내 증권계좌뿐 아니라 허용된 해외 금융플랫폼이나 디지털 지갑을 통해 이전할 수 있는 구조를 설계할 수 있다. 이는 외국인 투자자가 한국의 금융시장 인프라에 직접 접속하지 않고도 보유자산을 관리할 수 있다는 점에서 기존 구조와 차이가 있다. 또한 토큰 자체의 이전은 기술적으로 한국거래소의 정규 거래시간과 독립적으로 처리할 수 있다. 그러나 토큰의 24시간 이전 가능성과 기초주식의 24시간 거래 가능성은 구분해야 한다. 한국거래소가 폐장한 시간에는 새로운 시장가격을 형성하기 어렵기 때문에, 토큰을 계속 이전할 수

있다고 해서 기초주식의 가격이 24시간 실시간으로 결정되는 것은 아니다. 예를 들어 거래소 폐장 이후 토큰의 이전은 가능하더라도, 해당 시간대의 유동성이 부족하면 토큰 가격이 직전 거래가격이나 다음 거래일의 실제 주가와 차이를 보일 수 있다. 또한 주식의 발행·상환이나 기업행위 역시 관련 금융기관과 시장 인프라의 운영시간 및 절차에 영향을 받는다.

따라서 초기 단계에서는 해외 플랫폼에서 투자자의 주문을 접수한 뒤 국내 시장의 거래시간에 맞춰 실제 주식 거래와 결제를 처리하는 방식이 현실적인 접근이 될 수 있다. 이후 시장조성자와 결제 인프라가 충분히 구축되고 관련 규제가 정비되면 적격 투자자 간 토큰 이전, 연장시간 거래 및 복수 해외 플랫폼을 통한 유통으로 범위를 확대할 수 있다. 결국 토큰화의 장점은 단순히 거래시간을 24시간으로 확대하는 데 있기보다, 한국 주식의 보유·이전·접근을 국내 증권계좌에 한정하지 않고 글로벌 금융플랫폼과 연결할 수 있는 기반을 마련하는 데 있다.

5-5. 주주권 처리와 자산 이전

토큰화 주식에 실제 주식의 권리가 연결되는 경우, 투자자는 주식의 보유뿐만 아니라 배당, 의결권, 주식분할 등 기존 주식에 수반되는 권리도 행사할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 분산원장에 기록된 권리자 정보와 국내 기업행위 처리체계를 연계하여 권리 발생 대상자를 확인하고, 배당금 지급이나 의결권 행사 등의 절차를 처리할 수 있는 구조가 마련되어야 한다. 다만 구체적인 권리 행사 방식은 주주명부, 기준일 및 기업행위 처리체계와의 관계를 고려하여 별도로 설계할 필요가 있다.

또한 관련 규제가 허용되는 경우 토큰화 주식의 보유자는 적격 해외 금융플랫폼이나 허용된 디지털 지갑 사이에서 해당 자산을 이전할 수 있다. 이는 기존의 국내 증권계좌 중심의 보유 구조에서 벗어나 투자자가 이용하는 금융플랫폼을 통해 자산을 관리하고 이전할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 다만 토큰화 주식의 이전을 일반적인 디지털 자산과 같이 자유롭게 허용하기보다는 투자자 식별, 외국인 투자 관련 규제, 자금세탁방지 및 보유한도 등의 요건을 충족하는 계정과 지갑 사이에서만 허용하는 방식이 현실적이다.

이와 같은 구조가 마련되면 토큰화 주식은 단순히 주가를 추종하는 디지털 상품에 그치지 않고, 실제 주식의 권리관계를 분산원장 기반 계좌부에 기록하면서 투자자의 보유와 이전을 디지털 방식으로 처리할 수 있다. 이는 기존의 투자자 보호와 금융규제를 대체하는 것이 아니라, 법적으로 인정되는 분산원장 기반 계좌부를 활용하여 주식의 권리관리와 유통방식을 보다 유연하게 연결하는 데 의미가 있다.

6. 결론 및 제도적 과제

6-1. 연구 결론

외국인의 한국 주식 투자에서 발생하는 비효율은 외국인 투자등록과 같은 개별 규제 하나만으로 설명하기 어렵다. 외국인 투자자는 신원확인, 투자자격 확인, 환전, 해외·국내 금융기관의 연결, 주문과 결제, 주식의 권리관계 관리 등 여러 단계와 기관을 거쳐야 한다. 이러한 절차적 부담은 개별 기관의 업무 자체보다 국내의 법정 장부·결제체계와 해외 투자자의 접근체계가 분리되어 있는 시장구조에서 발생한다. 이러한 구조에서 중요한 것은 주식의 권리관계를 기록하는 법정 전자등록계좌부이다. 별도의 블록체인에 주식 토큰을 발행하더라도 해당 기록이 법적으로 인정되는 계좌부와 연결되지 않는다면 토큰 자체가 실제 주식의 권리관계를 나타내기는 어렵다. 개정 전자증권법은 일정한 요건을 충족하는 분산원장을 전자등록 및 계좌관리의 수단으로 활용할 수 있는 제도적 기반을 마련하였다는 점에서 이러한 한계를 보완할 수 있다.

본 연구는 이러한 법적 기반을 바탕으로, 법적으로 인정되는 분산원장 기반 계좌부와 해외 금융플랫폼을 연결하여 외국인 투자자의 한국 주식 접근성을 개선하는 구조를 제안하였다. 해외 금융플랫폼은 투자자의 접근과 주문을 담당하고, 국내의 적격 계좌관리기관 및 관련 금융기관은 법정 계좌관리, 결제 및 기업행위 처리 등 국내 제도상 필요한 기능을 담당하는 방식이다. 이 구조는 기존 한국 주식시장의 금융 인프라를 대체하는 것이 아니라, 기존의 법적 권리관리체계를 유지하면서 해외 투자자의 접근 경로를 확장하는 데 의미가 있다. 또한 토큰화가 기존 외국인 투자규제를 제거하는 것을 의미하는 것도 아니다. 투자자격, 외국인 보유 한도, 자금세탁방지 등 기존 규제는 토큰화 이후에도 적용되어야 하며, 분산원장의 활용 역시 이러한 제도적 조건을 전제로 이루어져야 한다.

따라서 본 연구에서 제안하는 토큰화 구조의 핵심은 기존 증권제도를 우회하는 데 있는 것이 아니라, 법적으로 인정되는 분산원장 기반 계좌부를 활용하여 국내의 권리관리체계와 해외 투자자의 접근체계를 보다 직접적으로 연결하는 데 있다.

6-2. 한계와 제도적 제약

그러나 분산원장을 활용할 수 있는 법적 기반이 마련되었다고 해서 토큰화 주식의 유통이 곧바로 기존 외국인 투자 절차를 대체할 수 있는 것은 아니다. 분산원장의 기술적 특성과 기존 금융제도의 법적·운영적 요건 사이에는 여전히 해결해야 할 제약이 존재한다.

먼저 기존 금융 인프라와 분산원장 간의 연결 및 정합성 확보가 필요하다. 분산원장 기반 계좌부를 도입하더라도 발행총량 관리, 주식 발행·상환, 배당과 같은 기업행위는 기존 금융 인프라와 연결되어야 한다. 특히 기존 전자등록체계와 분산원장 기반 계좌부가 함께 운영되는 경우에는 동일한 주식에 대한 발행량과 보유수량이 일치하는지를 지속적으로 확인할 수 있는 총량관리와 대사체계가 필요하다.

다음으로 외국인 투자규제와 해외 금융플랫폼의 책임체계가 제약으로 작용한다. 투자자격, 외국인 보유 한도, 자금세탁방지 및 제재 관련 요건 등은 해외 금융플랫폼을 통해 우회할 수 없으므로, 해외 플랫폼과 국내 금융기관 사이의 투자자 확인 및 계좌관리 체계를 적법하게 연계할 필요가 있다.

아울러 토큰의 이전과 실제 주주권 및 기업행위 처리 사이의 연결도 해결해야 할 문제이다. 배당과 의결권 등의 권리행사를 위해서는 분산원장의 권리자 정보와 기존 주주권 처리체계가 연계되어야 하며, 스마트계약 오류, 키 분실, 해킹 등 분산원장 특유의 운영위험에 대한 대응도 필요하다.

마지막으로 분산원장의 기술적 특성과 법적으로 허용되는 유통범위 사이에는 차이가 존재한다. 시간과 장소의 제약 없이 토큰을 이전할 수 있다는 기술적 특성이 곧바로 24시간 거래나 자유로운 해외 유통을 의미하지 않으며, 실제 유통에는 기존의 거래·결제·투자자 보호 관련 제도가 함께 적용된다.

결국 토큰화 주식의 제도화에서 중요한 한계는 분산원장의 기술적 가능성이 금융시장에서의 법적·제도적 가능성을 자동으로 보장하지 않는다는 점이다. 따라서 분산원장의 도입과 함께 기존 장부·결제체계, 외국인 투자규제, 주주권 및 투자자 보호체계와의 연계가 함께 검토되어야 한다.

6-3. 제도적 과제

이러한 한계를 고려하면 토큰화 주식의 제도화는 단순히 분산원장을 전자등록체계에 도입하는 문제를 넘어, 이를 기존 증권시장 인프라와 연결하고 각 참여자의 역할과 책임을 구체화하는 데 있다.

우선 해외 금융플랫폼을 통한 시장 접근을 제도화하기 위해서는 투자자 확인과 계좌관리의 연계방식을 명확히 해야 한다. 본 연구에서 해외 금융플랫폼은 해외 증권사 등 외국인 투자자에게 금융서비스와 투자 기능을 제공하는 해외 사업자를 포괄하는 개념으로 사용한다. 실제 제도화 과정에서는 플랫폼의 법적 지위와 제공 서비스에 따라 적용되는 인가 및 규제요건이 달라질 수 있으므로, 해외 금융플랫폼과 국내 계좌관리기관 사이의 투자자 확인, 주문, 계좌관리 및 사고 대응에 관한 역할과 책임을 구체적으로 설정할 필요가 있다.

장부 측면에서는 분산원장 기반 계좌부와 기존 전자등록체계의 관계를 명확히 하고, 동일 종목의 발행수량과 투자자별 보유수량을 일관되게 관리할 수 있는 총량관리와 대사방식을 마련해야 한다. 또한 외국인 보유한도와 같은 규제정보를 거래 과정에 반영할 수 있도록 법적 권리기록과 규제상 필요한 정보를 연계하는 계좌관리 구조가 필요하다.

결제 측면에서는 기존 원화 금융시스템을 활용하는 구조와 향후 온체인 결제수단을 활용하는 구조를 구분할 필요가 있다. 초기에는 해외 금융플랫폼과 국내 금융기관의 연계를 통해 외화 수취, 원화 환전 및 국내 결제를 처리하는 방식이 현실적이며, 향후 원화 예금토큰 등 적법한 온체인 결제수단이 제도화될 경우 주식 토큰과 결제자산의 동시결제 구조로 확장할 수 있다. 이를 위해서는 전자증권제도뿐 아니라 지급결제제도와 금융기관의 역할까지 함께 검토해야 한다.

또한 분산원장의 권리자 정보와 배당, 의결권, 주식분할 등 기업행위 처리체계의 연계 기준을 마련해야 한다. 특히 토큰의 이전이 법적 권리이전과 연결되는 구조에서는 기준일, 권리자 확정 및 주주명부와 분산원장 기록 사이의 관계를 명확히 할 필요가 있다.

마지막으로 스마트계약 오류, 키 분실, 해킹, 착오이체 등으로 인해 권리관계에 문제가 발생했을 때의 사고 대응과 투자자 보호 기준을 마련해야 한다. 법정 계좌부의 기록을 변경하거나 권리를 복구할 수 있는 요건과 권한을 정하고, 해외 금융플랫폼과 국내 계좌관리기관 사이의 사고 대응 및 투자자 보호 책임도 사전에 명확히 할 필요가 있다.

이러한 제도적 기준이 마련되어야 해외 금융플랫폼을 통한 접근이 기존 투자자 보호체계와 조화를 이루면서 작동할 수 있으며, 분산원장 기반 계좌부 역시 기존 증권시장 인프라와 정합성을 유지하면서 활용될 수 있다. 결국 향후 제도화는 분산원장의 기술적 도입보다 법적 권리기록, 시장 접근, 결제, 기업행위 및 투자자 보호를 하나의 제도적 체계 안에서 연결하는 것에 초점을 둘 필요가 있다.